

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754 (Sala 904)
Peticionario	
v.	SOBRE:
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE TAL	
Peticionados	Procedimiento Especial, Paraliza- ción de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos Art. 14.1 Ley 161-2009

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y DE RÉPLICA A OPOSICIÓN A
MOCIONES DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado por la abogada que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

El 6 de marzo de 2026 el compareciente sometió ante la consideración de este Honorable Tribunal una *Solicitud de Desestimación* [Entrada 21] que fue replicada por el Municipio de San Juan el 10 de marzo de 2026. [Entrada 26]

El 13 de marzo de 2026 el Sr. Zachary Giocomo sometió una *Solicitud de Desestimación* [Entrada 30], la que fue replicada por el Municipio el 18 de marzo de 2026. [Entrada 33]. En este último escrito, el Municipio hace constar que presenta su oposición a la solicitud de desestimación del señor Giocomo “y, a su vez, adoptamos por referencia los fundamentos detallados en la *Moción en Oposición a Moción de Desestimación y en Cumplimiento de Orden*”, mediante la cual se opuso a la *Solicitud de Desestimación* del compareciente.

Este Honorable Tribunal nos concedió el término de 24 horas para expresarnos sobre el escrito del Municipio. La presente moción se presenta en cumplimiento con lo ordenado por este foro judicial.

Al analizar las Oposiciones sometidas por el Municipio, podemos colegir que sus actuaciones son impropias y contrarias a Derecho. Veamos por qué.

Enmiendas en la oposición a la desestimación

Al preparar una solicitud de desestimación, el promovente parte de las alegaciones según fueron formuladas en la demanda que consta en el expediente del caso al momento en que se somete la moción a la consideración del Tribunal. Cuando la parte promovente sea el demandado, éste redactará su solicitud y argumentará el derecho aplicable, **conforme a la versión de los eventos aducida en su contra en la demanda vigente a la fecha en que presentó su moción.**

De igual manera, **la oposición a la solicitud de desestimación deberá circunscribirse a lo consignado en las alegaciones que se abordan en la solicitud de desestimación y que consten en el récord judicial. Al disponer de una solicitud de desestimación, el juez a cargo del caso deberá ceñirse única y exclusivamente a las reclamaciones vertidas en el expediente del caso al momento en que se presenta la moción dispositiva ante el tribunal.**

Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que no pueden incorporarse reclamaciones o defensas nuevas a una alegación a través de la oposición a una solicitud de sentencia sumaria. *León Torres v. Rivera Lebrón*, 204 DPR 20 (2020). Igual disposición aplica a la solicitud de desestimación.

El Municipio pretende enmendar su Petición incluyendo nuevas alegaciones, que no formaron parte de su solicitud original. En específico, en la Oposición sometida a la *Solicitud de Desestimación* del compareciente, el Municipio plantea las siguientes alegaciones, que son nuevas:

26. ... el PA copeticionado Gómez, ignoró algo tan fundamental y básico como que la propiedad ubica en una Zona de Interés Turístico (ZIT), por lo que cualquier variación a los requisitos y/o parámetros merecían la celebración de vistas públicas;¹

28. La evidencia documental que se presenta en este escrito, así como en la Petición ante la consideración de este Honorable Tribunal

¹

De igual forma, el Municipio lo alegó en el inciso 1 del acápite “v. CONTROVERSIAS DE HECHO” de la Oposición a la desestimación sometida por el señor Giocomo.

-3-

demuestra irregularidades significativas en el trámite del permiso en el SBP, tales como que:

- el proyectista e inspector de obra Carlos Oquendo figura con dirección profesional en 1055 Marginal Kennedy Edificio ILA Oficina 701-A, San Juan.
- el Profesional Autorizado Daniel Gómez Marrero aparece asociado a la misma dirección profesional en el expediente del trámite.

29. Este hecho levanta serios cuestionamientos sobre la independencia profesional requerida por la Ley de Certificaciones de Planos y Permisos y el Reglamento Conjunto, los cuales exigen que las certificaciones profesionales se emitan de manera independiente y objetiva. Reiteramos que cuando las certificaciones provienen de profesionales que operan desde la misma estructura profesional o dirección, se afecta la confiabilidad del sistema de certificaciones. En su consecuencia, el sistema de certificaciones establecido por la Ley 161-2009 descansa en la independencia profesional del Profesional Autorizado y en la veracidad de las certificaciones emitidas conforme al Reglamento Conjunto. Cuando el propio expediente en SBP que fue tramitado por el copeticionado Gómez levanta dudas razonables sobre esa independencia o sobre el cumplimiento reglamentario del proyecto certificado, procede que el tribunal examine la legalidad del permiso en los méritos. ²

32. Nótese que dicho Memorial Explicativo claramente surge información la querella [sic] presentada por el vecino y aun así el copeticionado Gómez no acudió al Municipio a solicitar una recomendación, según es requerido. ³

²

Véanse, además, los incisos 3, 4 y 5 del inciso “v. CONTROVERSIAS DE HECHO” de la Oposición a la desestimación sometida por el señor Giocomo.

³

Véase, además, el inciso 6 del inciso “v. CONTROVERSIAS DE HECHO” de la Oposición a la desestimación sometida por el señor Giocomo.

-4-

34. En adición a todo lo antes expresado de dichos documentos claramente surge que el proyecto de construcción para el cual el copeticionado Gómez expidió un permiso de construcción no es simplemente remodelación de una residencia. Convertir el techo en una terraza accesible implica que se está creando un área utilizable, se está cambiando el uso del techo y se añade circulación permanente (escalera) encima de una marquesina con las implicaciones que ello conlleva.

35. Dicho proceder lo que evidencia es que no se evaluó adecuadamente el impacto reglamentario de la terraza y que mediante una enmienda el copeticionado Gómez permitió una modificación que podría alterar los parámetros de zonificación RT-3. Lo que claramente pudiera ser un alcance indebido de la enmienda, pero al no realizarse el correspondiente análisis no se poseen los elementos de juicio para determinarlo.⁴

38. ... Conforme a ello, mediante la presente muy respetuosamente solicitamos que se le ordene a dicho copeticionado Gómez al pago de una suma considerable de honorarios de abogado por haber radicado la solicitud de desestimación desvirtuando la realidad e intentando inducir a error a este Honorable Tribunal, situación que precisó a la parte aquí compareciente a presentar este escrito. ...

42. Sin embargo, ninguno de los peticionados las detuvo, lo que demuestra un abierto desafío a la autoridad del Municipio y lo que **plantea serias interrogantes sobre la supervisión ejercida por el Ing. Carlos Oquendo (compañero de Oficina del copeticionado Gómez, según surge del propio SBP), en su rol como Inspector de Obras de Construcción (IOC).**

43. ... Cuando se alega que un permiso fue expedido en contravención a los requisitos reglamentarios, sin cumplir con los parámetros ministeriales aplicables o mediante certificaciones emitidas en circunstancias

4

Además de que es un argumento nuevo, el mismo es especulativo. Véase, además, el inciso 8 del inciso "v. CONTROVERSIA DE HECHOS" de la Oposición a la desestimación sometida por el señor Giocomo.

-5-

que levantan dudas razonables sobre su **independencia profesional**, el acto administrativo resultante puede constituir una actuación ultra vires.

2. Peor aún, de los propios documentos cargados a SBP surge que la propiedad ubica en zona inundable y esto le fue debidamente certificado al copeticionado Gómez por el copeticionado Oquendo y aun así, el copeticionado Gómez expidió el permiso en cuestión, aun cuando no existe certificación de cumplimiento con el Reglamento Núm. 13, Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación (Flood Hazard Regulations), y requisitos de FEMA / NFIP, en adición al Reglamento Conjunto.⁵

6. Asimismo, que el Memorial Explicativo preparado por el copeticionado Oquendo y que debió evaluar el copeticionado Gómez, claramente surge información la querella presentada por el vecino y aun así **este último no acudió al Municipio a solicitar una recomendación, según es requerido. De igual forma, tampoco posee el correspondiente endoso y/o recomendación de Turismo, al ubicarse en una Zona de Interés Turístico.**⁶

Sobre el procedimiento administrativo y sus consecuencias

El Municipio acudió ante la División de Revisiones Administrativas (la “División de Revisiones”) a cuestionar los permisos que expidió el aquí compareciente en su capacidad de Profesional Autorizado (PA).

Conforme surge del Artículo 11.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9021m, la División de Revisiones se creó como un organismo adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos **la cual tendrá la función de revisar las actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la Oficina de Gerencia de Permisos, los Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.**

⁵

Esta enmienda que pretende someter el Municipio forma parte de los incisos 2 y 7 del acápite “v. CONTROVERSIA DE HECHO” de la Oposición a la desestimación del señor Giocomo.

⁶

Esta enmienda que pretende someter el Municipio forma parte del inciso 6 del acápite “v. CONTROVERSIA DE HECHO” de la Oposición a la desestimación del señor Giocomo.

-6-

Para llevar a cabo la función para la que fue creada la División de Revisiones, el Artículo 11.2 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9021n, dispuso que su Director **será un Juez Administrativo nombrado por el Gobernador** por un término máximo de cuatro (4) años. Este será un abogado admitido a ejercer la profesión de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y deberá contar con destrezas, conocimientos y experiencia profesional en la evaluación de solicitudes para el desarrollo y uso de terrenos y en las áreas relacionadas a los propósitos de esta Ley. Entre sus facultades, deberes y funciones, el Artículo 11.3 de la Ley 161-2009, establece que podrá: *“b. celebrar vistas y adjudicar los asuntos presentados ante su consideración, de manera rápida y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las partes; y g. emitir cualquier orden, requerimiento o resolución que en derecho proceda en los casos ante su consideración.”*

Con pleno conocimiento de las funciones de la División de Revisiones y dentro del término legal para ello, el Municipio sometió allí un escrito de revisión para cuestionar **los mismos permisos que cuestiona en el presente caso**. Resulta importante destacar que el Artículo 11.6 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9021r, en su inciso (b) dispone claramente que:

“b) La presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir ante dicho Tribunal.”

Conforme hemos expresado, el Municipio tenía dos alternativas para cuestionar los permisos emitidos por el aquí compareciente⁷: acudir ante la División de Revisiones o acudir directamente ante el Tribunal de Apelaciones. Decidió acudir a la División de Revisiones.

De conformidad con el Artículo 11.7 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9021s, la notificación del recurso de revisión administrativa sometido por el Municipio ante la

7

De hecho, el Municipio sólo podía impugnar el permiso emitido el 25 de agosto de 2025. Para el permiso expedido el 30 de enero de 2025 los términos ya habían transcurrido.

-7-

División de Revisiones tenía que notificarse “*por correo certificado con acuse de recibo u mediante otro mecanismo dispuesto por reglamento, a las partes y a los interventores, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas desde la presentación de la solicitud.*

La oportuna notificación bajo el presente Artículo es un requisito de carácter jurisdiccional y su cumplimiento deberá ser certificado y evidenciado oportunamente ante la División de Revisiones Administrativas.”

El Municipio no cumplió con el requisito de carácter jurisdiccional antes indicado. En consecuencia, la División de Revisiones, por conducto de su Juez Administrativo, le desestimó el caso. Le fue advertido al Municipio de su derecho a acudir ante el Tribunal de Apelaciones y no lo hizo. Esa decisión administrativa tiene efectos de sentencia final y firme porque no fue revisada. **La consecuencia clara, legal e irrefutable es que ante dicha desestimación y su falta de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, los permisos expedidos por el aquí compareciente advinieron finales y firmes.**

En *Miranda Corrada v. OGPe*, 211 DPR 738 (2023) el foro seleccionado por Miranda Corrada, al igual que lo hizo el Municipio en este caso, fue la División de Revisiones. Allí, luego de que el Tribunal de Apelaciones desestimara el recurso sometido ante su consideración porque la División de Revisiones no emitió decisión alguna por haber cesado en sus funciones el Juez Administrativo por ser año electoral, el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

“... La Ley Núm. 161-2009, supra, expresamente autoriza la revisión judicial de estas determinaciones sin que sea necesario pedir reconsideración ante la agencia, en este caso la División, como paso previo. Lo correcto es colegir que el Tribunal de Apelaciones puede revisar la corrección de la concesión del permiso cuando la agencia pierde jurisdicción para revisarlo, al igual que si se solicitara revisión judicial justo después de la concesión del permiso.

*Concluimos que, indiscutiblemente, el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para atender el recurso de revisión. **La concesión del permiso es una determinación final sujeta a revisión judicial según los***

-8-

estándares del Art. 4.006(c) de la Ley de la Judicatura, supra y el Art. 11.8 de la Ley Núm. 161-2009, supra.” (Énfasis suplido)

Conforme lo establece el Tribunal Supremo, veamos qué es lo que indica el Artículo 11.8 de la Ley 161-2009 citado en *Miranda Corrada, supra*:

“Artículo 11.8. — Término para la adjudicación de solicitudes de revisión administrativa. (23 LPRA § 9021t)

Una vez presentada una solicitud de revisión administrativa, el Juez Administrativo tendrá un término de quince (15) días para determinar si acoge la misma. Si en este término se denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.

La División de Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes acogidas ante su consideración dentro de un periodo de noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto, dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las resoluciones de la División de Revisiones Administrativas serán consideradas determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.”

De igual forma, el Artículo 13.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9023 establece el término que tenía el Municipio para acudir ante el Tribunal de Apelaciones a solicitar la revisión de los permisos expedidos por el compareciente. A esos efectos, dispone que:

“(a) Cualquier parte adversamente afectada por una determinación final, permiso o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un Municipio Autónomo con Jerarquía de la

-9-

I a la V tendrá un término jurisdiccional de treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones así lo solicita, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, elevará al Tribunal de Apelaciones los autos del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la orden del Tribunal. La mera presentación de un recurso de revisión no paraliza el permiso otorgado, el cual será válido mientras no exista una decisión en los méritos en contrario. El Tribunal de Apelaciones no emitirá una orden de paralización interlocutoria salvo emita dictamen fundamentando cada uno de los criterios considerados para otorgar dicho remedio provisional, incluyendo pero sin limitarse a que la parte solicitante demuestre tener probabilidad de prevalecer y un daño irreparable.” (Énfasis supldo)

A su vez, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en su Sec. 4.2 establece que *"una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones"*. Como se aprecia, de ordinario esta revisión judicial procede una vez se adjudican todas las controversias pendientes ante la agencia y concluyen los trámites administrativos. Es claro que **la revisión judicial es ante el Tribunal de Apelaciones.**

En *Miranda Corrada v. OGPe*, *supra*, el Tribunal Supremo dispuso que.

“De hecho, las determinaciones finales y los permisos dictados al palio de la Ley Núm. 161-2009, supra, están sujetos a las disposiciones de la LPAU, salvo que expresamente se disponga lo contrario o ambas leyes resulten incompatibles. Art. 18.6 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9028e; Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 2016 TSPR 10, 194 DPR 547, 555 (2016). De este modo, la parte adversamente afectada puede impugnar tal determinación mediante

una: (1) solicitud de revisión ante la División de Revisiones Administrativas; (2) querella frente la Junta de Planificación, y (3) solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.” (Énfasis suplido)

También dispuso allí el Tribunal Supremo que *“[m]ientras no haya una determinación en contrario se mantiene la adjudicación original, esto es, la concesión del permiso.”*

El Municipio, que se consideró la parte adversamente afectada por los permisos expedidos por el compareciente, seleccionó el trámite administrativo ante la División de Revisiones para impugnarlos. **Dicho trámite provee una revisión judicial, pero la misma es ante el Tribunal de Apelaciones, no ante ese foro.** Si el Municipio no estaba de acuerdo con la decisión de la División de Revisiones, debió solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Respetuosamente llamamos la atención a este Honorable Tribunal que al 30 de enero de 2025, fecha en que se sometió el presente caso, todavía el Municipio estaba en término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Así le fue advertido por la División de Revisiones, conforme a las disposiciones que provee la Ley 161-2009 y la LPAU.

El Municipio ha sometido ante este foro lo mismo que solicitó ante la División de Revisiones. Veamos cómo coinciden las alegaciones de la Petición sometida en el presente caso con las sometidas en la Solicitud de Revisión Administrativa ante la División de Revisiones:

Petición ante el TPI	Solicitud de Revisión Administrativa
Alegación 6	Alegación 5
Alegaciones 7, 8 y 9	Alegación 6
Alegación 10	Alegación 7
Alegaciones 12 y 13	Alegación 8
Alegaciones 14 y 15	Alegación 9
Alegación 16	Alegación 10
Alegaciones 17 y 18	Alegación 11
Alegación 19	Alegación 12
Alegación 20	Alegación 13
Alegación 21	Alegación 15
Alegación 22	Alegación 16

Alegación 23	Alegación 17
Alegación 24	Alegación 18
Alegación 26	Alegación 20
Remedios solicitados - página 13	Mismos remedios - páginas 8 y 9

No existe duda alguna de que lo solicitado ante este foro fue lo mismo que se solicitó ante la División de Revisiones, **foro seleccionado por el Municipio**, y que le fue desestimado. Enfatizamos que el Municipio, no sólo pretende atacar colateralmente lo que ya la División de Revisiones desestimó, cuya decisión es final y firme, sino que **incurre en la práctica de *forum shopping***. El Municipio le ocultó a este Honorable Tribunal la existencia del trámite administrativo al que se sometió y cuya revisión judicial es ante el Tribunal de Apelaciones y no ante este foro. Si los copeticionados no le hubieran informado sobre dicho trámite, este foro hubiese estado huérfano de tal información.

El Municipio alega que la doctrina del *forum shopping* presupone la existencia de foros con jurisdicción concurrente. Alega que la División determinó que no tenía jurisdicción para revisar el asunto y que no puede alegarse *forum shopping* cuando uno de los foros carece de jurisdicción para atender la controversia. Una cosa es que la División se haya declarado sin jurisdicción por las deficiencias incurridas por el propio Municipio al someter su recurso y otra cosa es que sea un foro sin jurisdicción para atender la controversia. Si la División de Revisiones fuera un foro que carece de jurisdicción para atender la controversia que sometió el Municipio ante su consideración, ¿por qué acudió a dicho foro? El Municipio actúa en contra de sus actos. La pretensión del Municipio nos recuerda lo que indicó el Honorable Juez Serrano Geyls en *Pueblo v. Luciano Arroyo*, 83 DPR 573, 582 (1961): “Después de todo, *[l]os jueces no debemos ... ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería*”.

El Municipio plantea que la acción presentada en este caso no constituye una revisión administrativa de los permisos emitidos, sino una acción judicial independiente de naturaleza interdictal autorizada por la Ley 161-2009, **mediante la cual se solicita precisamente la revocación del permiso impugnado. No existe duda alguna de que eso mismo fue lo que solicitó en la revisión administrativa** ante la División de

-12-

Revisiones. Tampoco existe duda de que la revisión judicial de dicho trámite era ante el Tribunal de Apelaciones y no ante este foro.

Por otro lado, el Municipio pretende inducir a error a este Honorable Tribunal al alegar que, [refiriéndose al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009], “[e]l propio estatuto dispone expresamente que, indistintamente de haberse presentado una **querella administrativa** alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada puede acudir al Tribunal de Primera Instancia, mediante dicho recurso extraordinario. Asimismo, la ley establece que, una vez presentado el recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia, la agencia administrativa pierde automáticamente jurisdicción sobre la querella relacionada con los mismos hechos. Véase Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9024.”

Igual representación hace el Municipio en la súplica de su Oposición a la solicitud de desestimación del señor Giocomo, en su inciso 5.

Veamos qué es lo que realmente dispone el Artículo 14.1 en cuanto a lo alegado por el Municipio:

*“Indistintamente de haberse presentado una **querella administrativa ante la Junta de Planificación**, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.”* (Énfasis suplido)

Destacamos el hecho de que el Municipio **no sometió querella alguna contra los peticionados**. Lo que sometió fue un recurso de revisión administrativa ante la División de Revisiones, cuya revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones ya hemos expuesto detalladamente. Por lo tanto, **citando a medias dicho Artículo**, el Municipio está impedido de representarle a este foro que puede actuar en este caso obviando sus acciones en el foro administrativo. Tal actuación es contraria a Derecho.

-13-

Con mucho respeto, llamamos la atención a este Honorable Tribunal al hecho claro de que en el párrafo del Artículo 14.1 antes citado, es donde único se permite obviar el trámite administrativo, esto es, cuando se ha sometido una **querella** y eso no fue lo que hizo el Municipio.

Sobre la falta de legitimación activa

Nos llama la atención lo alegado en la Oposición a la solicitud de desestimación del señor Giocomo donde se indica que ***“lo único que busca el Municipio es velar por el fiel cumplimiento de los permisos y velar por que los Profesionales Autorizados expidan permisos dentro de sus poderes delegados”***. Con mucho respeto, ésa no es función del Municipio.

Es la Junta de Planificación la que audita las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, o el Profesional Autorizado; así como las certificaciones que emitan los Inspectores Autorizados al amparo de la Ley 161-2009. Véase el Capítulo 1.2 del Reglamento Conjunto de 2023 vigente y el Artículo 2.3B de la Ley 161-2009. A su vez, es la División de Regulación Profesional de la Oficina de Gerencia de Permisos la que regula varios asuntos relacionados con los Profesionales Autorizados. Esa función no le corresponde al Municipio. Por lo tanto, carece de legitimación activa para incoar tal reclamación.

La legitimación activa es la capacidad que se requiere a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante. Esta doctrina tiene como propósito demostrar al foro adjudicador que el interés del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, 157 DPR 360 (2002). Para demostrar que ostenta legitimación activa, el promovente de una acción tiene que establecer lo siguiente: 1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2) que el referido daño es real inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; 3) que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 4) que la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, *supra*, pág. 371. El Tribunal Supremo ha

-14-

resuelto que al analizar estos criterios se debe hacer un análisis de las alegaciones de la manera más favorable y liberal para la parte promovente del pleito. *García Oyola v JCA*, 142 DPR 532 (1997).

El examen de la legitimación activa es un mecanismo usado por los tribunales para delimitar su propia jurisdicción, no adentrarse en los dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto inadecuado. *Hernández Torres v. Hernández Colón*, 131 DPR 593, 598 (1992). De lo anterior se desprende que, si bien se relaciona a la jurisdicción, la legitimación activa es una figura jurídica distinta de ésta.

Resulta claro que **“lo único que busca el Municipio es velar por el fiel cumplimiento de los permisos y velar por que los Profesionales Autorizados expidan permisos dentro de sus poderes delegados”**. Tal facultad no le corresponde al Municipio, por lo que procede la desestimación de su solicitud ante este foro.

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que de conformidad con los arguentos expuestos en este escrito y los expuestos en nuestra *Solicitud de Desestimación*, declare ha lugar los mismos y DESESTIME la Petición sometida contra el Agrimensor Daniel Gómez Marrero y le imponga al Municipio el pago de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado a favor del compareciente **de conformidad con el último párrafo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 al amparo del cual el Municipio sometió su Petición.**

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES
 RUA Núm. 12189
 Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero
 1519 Avenida Ponce de León
 Suite 520
 San Juan, Puerto Rico 00909-1715
 Celular: (787) 949-0313
 Teléfono: (787) 725-4998
 Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
 fontanez.ileana@gmail.com